Helios Towers
Ground Floor
Peninsula House
Plot No. 251 Toure Drive
P.O.BOX 105297
Oysterbay,
Dar es Salaam
Tanzania
T: +255 768 985 300

heliostowers.com

FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE (FAC)

(For Final Payment)

Payment Certificate No.: S-SUPG-FP-104

Project ID:	T-HT-GT-001	**Project Name:**	SITE IMPROVEMENT - GEOTEXTILE
Site ID:	MULTIPLE (8 Sites)	**Site Name:**	MULTIPLE (8 Sites)
Supplier:	PRIME POWER		
PO No.:	4500015358	**PO Amount (Exc. VAT):**	TZS 123,512,849.93
Invoice No.:		**Invoice Amt. (Exc. VAT):**	TZS 69,451,633.69
% of PO Amount:	56%		
PO Closure:	(OPEN)	**Credit Note Amount:**	NIL

This is to finally certify that the Scope of Works prescribed for the above named site under the relevant Purchase Order (PO) and project have been duly undertaken and completed in accordance with the terms and Conditions of the Contract and compliant with the Helios Towers technical specifications.

The works have been inspected and accepted without any outstanding works, and complete project documents duly submitted and approved.

HELIOS TOWERS PROJECT MANAGER

Signed:……

Name:……

Date:……

HELIOS TOWERS HEAD OF PROJECTS

Signed:……

Name:……

Date:……

Helios Towers Tanzania Limited is a private company registered in Tanzania
Registered No. 74177
Registered office: Ground Floor, Peninsula House, Plot No. 251, Toure Drive, Oysterbay, P.O.BOX 105297, Dar es Salaam, Tanzania

HTT Infraco Limited is a private company registered in Tanzania
Registered No. 80244
Registered office: Ground Floor, Peninsula House, Plot No. 251 Toure Drive, Oysterbay, P.O. BOX 105297 Dar es Salaam, Tanzania.

helios towers

LIST OF ACCEPTED SITES

Supplier Details

Name: Prime Power

Department : PROJECTS

Supplier ref. no: S4.P01007

Job Completion Status: OPEN

PO Number: 4500015358

Certificate Ref. No. : S-SUPG-FP-104

Services Details:

ITEM(QTY	SITE ID	SITE NAME	DESCRIPTION	RFI Date	PO AMOUNT	DPC AMOUNT	PAC AMOUNT	FAC AMOUNT	INVOICE AMOUNT	STATUS
1	TZDA0495	Chanika Kitonga	Geotextile	27-Jun-26	TZS 5,769,431.69					Not paid
2	TZTB7528	Itunduru_Vtz_Mr_	Geotextile	5-Aug-26	TZS 3,433,953.36					Not paid
3	TZDA1868	Kijitonyama	Geotextile	25-Jun-26	TZS 5,871,850.50					Not paid
4	TZTB2346	Mabama	Geotextile	6-Aug-26	TZS 6,933,301.89					Not paid
5	TZDA0565	Makurunza G5	Geotextile	27-Jun-26	TZS 7,812,940,16					Not paid
6	TZTB2352	Nkinga_Sector0	Geotextile	11-Jul-26	TZS 5,555,567.43					Not paid
7	TZTB1217	Nyalaja	Geotextile	13-Jul-26	TZS 6,494,755.72					Not paid
8	TZDA2939	Wazo	Geotextile	8-Jul-26	TZS 12,189,415.50					Not paid
9	TZTB5713	Igunga_Vtz	Concrete	26-Jul-26	TZS 7,279,126.41			TZS 7,279,126.41	TZS 7,279,126.41	Not paid
10	TZTB7797	Mwabakima-Mr	Concrete	5-Aug-26	TZS 7,326,316.00			TZS 7,326,316.00	TZS 7,326,316.00	Not paid
11	TZTB2341	Mwashina	Concrete	25-Jul-26	TZS 6,710,129.77			TZS 6,710,129.77	TZS 6,710,129.77	Not paid
12	TZTB2353	Ndala	Concrete	24-Jul-26	TZS 9,301,820.90			TZS 9,301,820.90	TZS 9,301,820.90	Not paid
13	TZTB7519	Ndembenzi_Igunga_Vtz_Mr_	Concrete	11-Jul-26	TZS 3,308,779.85			TZS 3,308,779.85	TZS 3,308,779.85	Not paid
14	TZTB1568	Tumbi	Concrete	25-Jul-26	TZS 14,406,362.20			TZS 14,406,362.20	TZS 14,406,362.20	Not paid
15	TZTB3253	Usongo_Mission	Concrete	11-Jul-26	TZS 11,294,796.51			TZS 11,294,796.51	TZS 11,294,796.51	Not paid
16	TZTB6750	Milambo_Itobo_Ucsaf	Concrete	11-Aug-26	TZS 9,824,302.05			TZS 9,824,302.05	TZS 9,824,302.05	Not paid
TOTAL AMOUNT EXCLUDING VAT					**TZS 123,512,849.93**	**TZS 0.00**	**TZS 0.00**	**TZS 69,451,633.69**	**TZS 69,451,633.69**	

Remarks:

Accepted by (QA):

Name:	
Signature:	
Date:	

Reviewed by:

Name:	Benedict Bisama
Signature:	
Date:	13-Aug-26

Purchase Order: 4500015358

Supplier:
PRIME POWER T LTD
P O Box 53873
Prime Plaza 47 Kitomondo Road Temeke Wailes
53873 DAR ES SALAAM

Purchase Order:	4500015358
Created on:	Jun 11, 2026
Contact Person:	Keith Benson
E-Mail:	KBenson@httanzania.co.tz
VAT:	112252525

Delivery Location:
HTT INFRACO LIMITED
HQ Mlimani City Block 5
Mlimani City - Block 5
Plot No. 2 Sam Nujoma Road
105297 Dar es salaam-Kinondoni

Bill to Address:
HTT Infraco Limited
Block 5 Mlimani City Office Park
Sam Nujoma Road
PO Box 105297
Dar es Salaam

Supplier ID: S4.P01007

Dear Supplier,

Please supply the following Products and/or Services to the Delivery Location in accordance with the instructions below and the Terms and Conditions of Purchase, located on the back of this Purchase Order.

The Purchase Order ID must appear on all invoices, packages, shipping papers and correspondence referring to this order. A delivery note must accompany the Products.

Yours,
Keith Benson

For and on behalf of **HTT Infraco Limited**

Instructions:
PO as per proforma invoice No. PP/26/012

Item	ID	Description	Quantity	Delivery Date / Service Period	Net Price	Net Value
00010		Site Improvement-Concrete and Geotextile	123,512,849.94 EA	Jun 13, 2026 - Jun 30, 2026	1.00 TZS per 1 EA	123,512,849.94 TZS
	Notes: Geo textile Membrane Project for 16 Sites (6 Concrete Sites and 10 Geotextile Membrane)					

Payment Terms: 90 calendar days of receipt of valid invoice

Subtotal After Discount (Excl. Tax):	123,512,849.9 TZS
Total Tax:	22,232,312.99 TZS
Order Total (Incl. Tax):	145,745,162.9 TZS

Helios Towers

Terms and Conditions of Purchase/Conditions Générales d'Achat

1. Interpretation

1.1 In these Terms, the following definitions shall apply:

"Anti-Bribery Laws" means all Laws relating to anti-bribery and anti-corruption including the (US) Foreign Corrupt Practices Act 1977 and the (UK) Bribery Act 2010;

"Company" means the company requesting the supply in the applicable Purchase Order;

"Company Policies" means Company's standard policies or requirements applicable to suppliers as may be notified by Company from time to time (including Company's Third Party Code of Conduct and SHEQ Requirements);

"Contract" means, subject to clause 2.6, a contract between Supplier and Company comprising a Purchase Order accepted by Supplier in accordance with clause 2.1 (including any document incorporated therein by reference), and these Terms;

"Data Protection Laws" means all Laws in relation to the protection of personal data including the General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679) ("**GDPR**") and applicable data protection legislation in the UK and in the country of incorporation of Company;

"Delivery Date" means the date specified as such in the applicable Purchase Order;

"Delivery Location" means the location specified as such in the applicable Purchase Order;

"Intellectual Property Rights" means patents, trade marks, service marks, copyright, database rights, design rights, utility models and any other similar rights exercisable in any part of the work (in each case whether or not registered and including any right to apply for the same);

"Laws" means all applicable laws, statutes, regulations and codes from time to time applicable to Supplier including those applicable under the laws of England and Wales as well as those applicable by virtue of the jurisdictions relevant to the Contract;

"Liquidated Damages" means a sum (net of any VAT or any other applicable goods or sales tax) equal to one percent (1%) of the value of the applicable Purchase Order for each day of delay, up to a maximum of twenty five percent (25%) of the value of the applicable Purchase Order;

"Party (or Parties)" means Company or Supplier (or both of them);

"Personnel" personnel employed or engaged by Supplier or any of its sub-contractors in connection with the Contract;

"PPE" means personal protective equipment;

"Products" means the goods (including any instalment of the goods or any parts for them) specified in the applicable Purchase Order;

"Purchase Order" means a purchase order issued by Company;

"Quarter" means a three (3) month period commencing on the 1st of January, April, July and October in any calendar year and "Quarterly" shall be construed accordingly;

"Service Credits" means a sum (net of any VAT or any other applicable goods or sales tax) equal to one percent (1%) of the total amount payable for the Services for each day of delay or failure, up to a maximum of twenty five percent (25%) of the applicable Purchase Order;

"Service Deliverable" material or deliverable created in the course of providing the Services;

"Service Levels" means the service levels applicable to the Services as set out in the applicable Purchase Order (if any);

"Services" means the services specified in the applicable Purchase Order;

"SHEQ" means safety, health, environment and quality;

"SHEQ Requirements" means Company's SHEQ requirements stated in clause 5, as well as Company's other SHEQ policies and procedures, including the Helios Life Saving Rules and Standards, notified to Supplier and any subsequent amendments or additions notified to Supplier from time to time;

"Site" means the place where the Services are being performed;

"Supplier" means the supplier named in the applicable Purchase Order;

"Terms" means these terms and conditions of purchase; and

"writing" and **"written"** includes by email.

1.2 Any reference in these Terms to any provision of a statute shall be construed as a reference to that provision as amended, re-enacted or extended at the relevant time.

1.3 The headings in these Terms are for convenience only and shall not affect their interpretation.

1.4 Any reference to 'including' or any similar term shall be treated as being without limitation.

2. Acceptance of Purchase Order

2.1 Acceptance of a Purchase Order shall occur upon acceptance by Supplier in writing. If not accepted or rejected by Supplier in writing, the Purchase Order shall be deemed to have been accepted on the earlier of the eighth (8th) day after the date of the Purchase Order and the date on which the supply of the Products and/or Services commences.

2.2 Supplier shall:

(a) sell, and Company shall purchase, the Products; and/or

(b) supply the Services,

in accordance with the Contract.

2.3 Subject to clause 2.6, these Terms shall govern the Contract to the exclusion of any other terms (including any terms and conditions endorsed upon or included with Supplier's catalogue, quotation, estimate, order acknowledgement or confirmation or invoice), unless such terms are expressly set out in the applicable Purchase Order.

2.4 Subject to clause 2.5, once a Purchase Order has been accepted, no variation to the Contract shall be binding unless agreed in writing between duly authorised representatives of Company and Supplier.

2.5 Company may, at any time prior to despatch of the Products or provision of Services, cancel the applicable Purchase Order without cause with immediate effect upon written notice to Supplier. Company shall not be liable to Supplier for any sums in connection with the applicable Purchase Order where such cancellation occurs within the first three (3) days after the date on which it has been accepted. If the Purchase Order is cancelled after such three (3) day period, Company's liability to Supplier shall be limited to payment to Supplier of all verifiable direct costs reasonably incurred (without additional mark-up or any mark-up for profit) by Supplier in fulfilling such Purchase Order up until the date of receipt of the notice of cancellation.

2.6 Where a written agreement is in force between the Parties so as to apply to Products and/or Services, the Purchase Order shall not be subject to these Terms and shall instead be subject to such written agreement.

2.7 If there is any conflict between any of the terms of the Contract, the terms shall prevail in the following order:

(a) the Purchase Order, excluding these Terms;

(b) any written agreement referred to in clause 2.6; and

(c) these Terms.

3. Products

3.1 Supplier shall deliver the Products to the Delivery Location by the Delivery Date. Time shall be of the essence in respect of the delivery of Products.

3.2 Unless otherwise expressly agreed between the Parties, Supplier shall be responsible for arranging, at its own cost, the carriage and insurance of the Products (including clearing the Products for export and import to the Delivery Location). The Parties may agree on a nominated carrier that Supplier shall use.

3.3 Supplier shall ensure that all Products are properly packed, secured and labelled in such manner as to enable them to reach their destination in good condition.

3.4 Supplier shall identify, obtain and maintain in force all licences, permissions, authorisations, consents and permits needed to supply the Products and shall comply with all applicable Laws relating to the supply, packing, packaging, labelling, storage, handling and delivery of the Products in the country to which the Products are being supplied by Supplier.

3.5 If any Products are not delivered on the Delivery Date in accordance with the Contract, Supplier shall (without prejudice to any of Company's other rights or remedies) pay Company Liquidated Damages on Company's demand.

3.6 The Parties agree that the Liquidated Damages are a fair estimate of Company's loss in the event of any delay in the delivery of Products.

3.7 Subject to clause 6.2, Supplier is responsible for the Products before delivery to the Delivery Location and Company is responsible on and after delivery to the Delivery Location.

3.8 Subject to clause 6.2, ownership of the Products shall pass to Company on delivery to the Delivery Location, or if earlier, when full payment for such Products is made by Company.

4. Services

4.1 Supplier shall provide the Services in accordance with the SHEQ Requirements.

4.2 Supplier shall also provide the Services:

(a) in accordance with the timetable agreed between the Parties in writing, time being of the essence;

(b) using reasonable skill, care and diligence using suitably skilled, experienced and qualified Personnel and where Personnel are named in the Purchase Order shall not use any other Personnel to provide the Services unless prior agreed by Company in writing;

(c) using the best workmanship and materials;

(d) in accordance with the Contract;

(e) in accordance with all applicable Laws; and

(f) so as to meet the Service Levels.

4.3 If Supplier fails to perform the Services in accordance with the agreed timetable or Service Levels, Company, without prejudice to any of Company's other rights or remedies, shall be entitled to receive from Supplier a calculated amount of Service Credits which shall either be, at Company's sole election:

(a) deducted from the next invoice(s) issued by Supplier after the date on which they are awarded; or

(b) paid into Company's bank account within (fourteen) 14 days from demand by Company.

4.4 The Parties agree that the Service Credits are a fair estimate of Company's loss in the event of any delay or failure in the provision of the Services.

4.5 At Company's request the Parties shall carry out a review of the performance of and charges for the Services. As part of this review, Supplier shall suggest improvements which can be made to the delivery of the Services and the Parties shall benchmark the performance of and charges for the Services with a view to ensuring that they remain competitive as against similar services provided by third parties.

4.6 Supplier shall keep Company informed of any changes (or proposed changes in circumstances where Company's consent is required pursuant to clause 4.2(b)) to any key Personnel used in the provision of the Services.

4.7 Supplier shall be solely responsible for all salary and other liabilities due to any Personnel and shall indemnify Company against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including legal and other professional costs and expenses) that Company incurs or suffers however arising as a result of or in connection with any claim by any Personnel relating to the Contract (including any claim that such Personnel has at any time become an employee of or otherwise has rights against Company or its replacement supplier).

5. SHEQ Requirements for Services

This clause 5 applies when Supplier is providing Services.

5.1 Requirements

(a) Supplier shall comply with the SHEQ Requirements.

(b) Supplier shall ensure, and be held solely and entirely responsible for ensuring, that all Personnel are familiar with, understand and comply with the SHEQ Requirements.

(c) All work relating to the provision of the Services shall be carried out in accordance with rules, regulations and instructions issued by Company. The above shall be interpreted to include all national/local rules, regulations and laws concerning all aspects of safety.

(d) Should any of the works be at a Site, which is classified by Company as hazardous, particular attention is drawn to the necessity of strict adherence to regulations and instructions applicable to such Site, which shall include compliance with written permit-to-work systems.

(e) Supplier shall be responsible for ensuring that standards similar to those described in the SHEQ Requirements apply to sub-contractors' SHEQ management systems and SHEQ performance.

5.2 Certification and Compliance

(a) If Supplier is a maintenance partner then they shall be certified to ISO 9001/14001/45001 by a UKAS accredited third party within eighteen (18) months of the effective date for the Contract. Within thirty (30) days of that effective date, Supplier must provide Company with an action plan and responsibility matrix setting out the steps to be undertaken, with timeframes, to achieve the certification required.

(b) Supplier shall remain compliant with the International Finance Corporation E&S performance standards.

5.3 Personal Protective Equipment (PPE)

(a) Supplier shall provide, at Supplier's own cost, all necessary PPE, including uniform, helmets, safety boots and gloves, plus any other special equipment as detailed in any other Company SHEQ policies and procedures, in sufficient quantities to ensure safety for all Personnel.

(b) Supplier shall replace any items of PPE at its own cost, which in the opinion of Company SHEQ coordinator, does not meet with Company standards or becomes defective during use.

5.4 Competence Assurance

(a) Supplier shall have in place a formal system of competence assurance for all Personnel, the scope of which shall cover as a minimum:

i. training for all trade/discipline skills required in the provision of the Services (which training shall also comply with any training needs analysis notified by Company);

ii. understanding of safe working practices including, without limitation, permit-to-work systems, environmental awareness and waste control; and

iii. a means of confirming that the competence assurance system is effective and verification that all its and its sub-contractors' personnel are covered and have been assessed for competence.

(b) Company has the right to instruct any Personnel to undertake testing with respect to their competence. As a result of an unsatisfactory test result, Supplier shall remove the relevant personnel from performing the Services and provide a more qualified and experienced personnel, fully competent to carry out the tasks assigned with no additional cost to Company.

(c) Company has the right to object to and require Supplier to remove any Personnel who in the opinion of Company misconduct themselves or are negligent in the proper performance of duties and such personnel shall not be again employed by Supplier or its sub-contractors for work for Company without prior written approval of Company.

5.5 SHEQ Reporting

(a) Supplier shall report immediately to Company managing director and Company SHEQ coordinator (or for Services that are just for Site security, to Company security representative) and record in writing within twenty four hours of the incident, all SHEQ incidents on any premises of Company or Supplier or at any third party or public locations where Services are being carried out on Company's behalf. For the avoidance of doubt reporting shall include:

i. all fatalities and recordable injuries under the US Occupational Safety and Health Administration ("OSHA") reporting requirements; and

ii. all other incidents, including near-misses.

(b) Supplier shall submit a monthly formal SHEQ report in Company format to Company SHEQ coordinator (or for Services that are just for Site security, to Company security representative), no later than the fifth working day of each month reporting as a minimum the following:

i. all fatalities and recordable injuries under OSHA reporting requirements; such injuries shall also be expressed as a frequency per million man-hours worked;

ii. all other incidents which either result in, or have potential for, significant injury/damage/loss;

iii. all near-miss incidents which have high potential for injury/damage/loss;

iv. performance against SHEQ targets;

v. a summary of monitoring activities, reviews, inspections and audits; and

vi. a summary of the status of any remedial actions.

5.6 SHEQ Initiatives and Campaigns

Supplier shall implement, engage and comply with, at its own cost, all Company SHEQ related initiatives and campaigns applicable to the Services. Company SHEQ related initiatives and campaigns shall include, but are not limited to, applicable actions arising from Company incident review boards, SHEQ Management Reviews and Safety Directives.

5.7 Vehicles

(a) Supplier shall make sure that all vehicles both owned and leased, are fitted with IVMS (in-vehicle-monitoring-systems) and able to report monthly on the vehicle performance parameters as required by Company.

(b) Supplier shall make sure that all vehicles both owned and leased, are fitted with inward and outward facing dashboard video cameras which are able to report monthly on the vehicle performance parameters as required by Company.

(c) Supplier shall only use motorcycles if specifically authorised in writing to do so by Company Group Head of SHEQ. If motorcycles are so authorised, Supplier shall ensure that all motorcycles, both owned and leased, are fitted with GPS and able to report monthly on the

motorcycle performance parameters as required by Company.

5.8 Right of Audit

Company reserves the right to audit Supplier to assure itself that SHEQ matters are being managed and controlled in accordance with the requirements of the provisions in the SHEQ Requirements and Supplier's SHEQ management system.

5.9 SHEQ Enforcement

(a) Company may at any time instruct Supplier to stop all works if, in its sole opinion, any work is progressing in an unsafe manner which could result in damage to any installation or equipment or property or cause injury to any person. Any costs incurred as a result of such cessation or interruption of the work shall be solely for the account of Supplier, and no claims whatsoever shall be entertained by Company in respect of such costs or associated delays.

(b) Supplier, its personnel and sub-contractors and their personnel shall comply with the SHEQ Requirements. Failure to do so or to satisfy Company with regard to SHEQ risks shall constitute a material breach and shall entitle Company to terminate the Contract in accordance with the agreed termination provisions.

6. Inspection after Delivery of Products

6.1 A consignment or part of a consignment of a Product may be rejected within the later of:

(a) thirty (30) days after receipt at the Delivery Location and

(b) if the Delivery Location is not Company's premises, the date that the consignment is received by Company at Company's premises), if it does not comply with the requirements of the Contract.

6.2 If the rejected consignment or Product is not collected within fourteen (14) days from the date Company notifies Supplier of rejection, it may be sent back at the expense of Supplier. The ownership and risk of the rejected consignment or Product shall pass back to Supplier at the moment of collection or return.

6.3 If any Products are rejected by Company, Supplier shall (without prejudice to any of Company's other rights or remedies) at Company's request either:

(a) replace such Products at its expense within a reasonable period (and, in any event, not later than the original agreed lead time of the Product) of being requested to do so; or

(b) repay the price of such Products in full (whether or not Company has previously required Supplier to replace such Products), for which Company shall issue a debit note or invoice to Supplier.

6.4 A consignment, part of a consignment or Products or parts of the Products may be inspected or re-inspected as the case may be, following the same procedure as stated above.

7. Price, invoicing and payment

7.1 Supplier shall issue invoices in accordance with clause 7.2 and the invoicing schedule set out in the applicable Purchase Order. Supplier shall not invoice any amounts for the purchase of Products before the Delivery Date, unless the Parties have otherwise expressly agreed in the Purchase Order.

7.2 Invoices shall in any event be submitted in duplicate and shall contain the following information: date of issue, Purchase Order number, place of delivery, delivery date, net price of the Products (per item), price including VAT of the Products (per item), total amount of VAT due, VAT rate (or, if VAT is not charged, any equivalent goods or sales tax), product description and quantity, and full legal name and address of Supplier and of Company.

7.3 Payment shall be made in accordance with the accepted Purchase Order or, where no payments terms are specified, within sixty (60) calendar days of the receipt of a valid invoice, unless the invoice does not comply with the provisions set out in clause 7.2.

7.4 If Company rejects the Products after payment in accordance with the provisions of clause 6, Supplier shall submit a credit note for the amount paid for the rejected Products to Company within fourteen (14) days of having been notified thereof in writing.

7.5 Unless otherwise specified in the applicable Purchaser Order, the Product prices are exclusive of VAT. Company shall, on receipt of a valid VAT invoice from Supplier, pay to Supplier such additional amounts in respect of VAT (at the rate prescribed by law) as are chargeable on a supply of Products. All other taxes, duties, customs or similar charges shall be the responsibility of Supplier.

7.6 The Product prices are inclusive of the costs of packaging, insurance and carriage (including export and import clearance) of the Products.

7.7 If Company fails to make payment of any undisputed invoice due to Supplier by the due date for payment, Company shall pay interest on the overdue amount at the rate of two percent (2%) per annum above the Bank of England's base lending rate from time to time. The Parties agree that this interest is a substantial remedy in lieu of any interest Supplier could otherwise charge on overdue sums under applicable law.

8. Intellectual Property

8.1 If and in so far as the Products and associated documentation comprise Intellectual Property Rights of Supplier or a third party, Supplier grants to Company a worldwide, perpetual, irrevocable, non-exclusive licence to use and exploit such Intellectual Property Rights without restriction. Company shall be entitled to transfer or sub-licence those rights to any user of the Products and associated documentation.

8.2 On delivery of any Service Deliverable, Supplier transfers to Company with full title and guarantee all Intellectual Property Rights subsisting in or relating to any Service Deliverable.

8.3 In the event of a third party claim as referred to in clause 12.1(a), Supplier shall (without prejudice to Company's other rights and remedies), at its own expense and in consultation with Company:

(a) replace the relevant Products or Service Deliverables with equivalent non-infringing products or deliverables;

(b) obtain a licence in respect of the said right; and/or

(c) modify the relevant Products or Service Deliverables in such a way that the infringement or the unlawful act is terminated.

8.4 Supplier shall provide Company with documentation necessary to comply with this clause 8.

9. Confidentiality

9.1 The Contract and all information or material of a confidential or proprietary nature ("**Confidential Information**") supplied by (or on behalf of) Company (including any information relating to its group members, business or financial or other affairs) to Supplier are strictly confidential and shall not be disclosed (in whole or in part) by Supplier to any other person without Company's prior written consent (except where disclosure is required by any government authority or pursuant to a court order).

9.2 Supplier shall only use Confidential Information for the purpose of performing its obligations under the Contract.

9.3 Supplier shall apply to the Confidential Information no lesser security measures and degree of care than those which it takes in protecting its own confidential information, and in any event no less than that which a reasonable person or business would take in protecting its own confidential information.

10. Data Protection

10.1 Each Party shall comply with Data Protection Laws.

10.2 Supplier shall act as processor of personal data provided by Company under the Contract.

10.3 Supplier shall process personal data as required by the Contract and Company's instructions.

10.4 Supplier shall operate (and make sure that any permitted sub-processor operates) appropriate technical and organisational measures to have a level of security appropriate to the risks in processing personal data.

10.5 Supplier shall not without Company's consent, transfer personal data to a country outside the UK or European Economic Area unless adequate protections are in place to comply with Data Protection Laws. Company may require Supplier and its permitted sub-contractors to enter agreements in the form of standard contractual clauses or model clauses approved by an authority responsible for Data Protection Laws.

10.6 Supplier shall assist Company with requests from any person relating to their rights under Data Protection Laws or a relevant authority, and with Company's responsibilities for security of data, notification of personal data breaches or the impact of data processing on any person.

11. Warranties

11.1 Supplier represents and warrants to Company that:

(a) it has the requisite corporate power and authority to enter into the Contract and to carry out the transactions contemplated by the Contract;

(b) its entry into the Contract is lawful and it shall maintain all necessary licences, approvals and permissions necessary to perform its obligations under the Contract; and

(c) the performance of the Contract shall not breach any obligation owed by it to any third party.

11.2 Supplier represents and warrants that:

(a) it has not breached any Anti-Bribery Laws or other Laws described in clause 17.1 in connection with the discussions leading up to the Contract and that it has not made any payments to Company which would constitute a violation of such Laws including payments or transfers of value made which have the purpose or effect of public or commercial bribery, acceptance of or acquiescence in extortion, kickbacks or other unlawful or improper means of obtaining business;

(b) none of the Products is subject to any encumbrance;

(c) it shall comply with Company Policies;

(d) all Products shall be of genuine and authentic manufacture, new and unused;

(e) the Products shall be usable safely and without causing death, injury, loss or damage;

(f) the Products, Services and Service Deliverables shall comply in all respects with the relevant specification. The Products shall be free from defects in manufacture and workmanship and shall remain so for the later of (i) twelve (12) months after delivery to Company; and (ii) the date of expiry of any applicable manufacturer warranty period. The Services shall be free from defects and shall remain so for twenty four (24) months after completion of the Services. If a defect in the Products, Services or Service Deliverables or parts of them is discovered within such periods, the Supplier shall (without prejudice to Company's other rights and remedies) arrange for repair or replacement of them, at its own expense, within fourteen (14) days of receipt of written notification of the defect;

(g) it shall utilise such adequate number of suitably qualified, skilled, trained, experienced and competent Personnel as may be reasonably necessary to provide the Services and who shall be appropriately supervised by Supplier; and

(h) the Products, Services and Service Deliverables, and Supplier in the performance of its obligations under the Contract, shall comply with all applicable Laws.

11.3 Supplier shall notify Company should circumstances change making any representations or warranties inaccurate.

11.4 In the event of any breach of any of the representations and warranties set out in clause 11.2, Supplier shall (without prejudice to any of Company's other rights and remedies) promptly take (at no additional cost to Company) whatever action is necessary to remedy such breach, without interruption to Company's ongoing business, time being of the essence.

12. Indemnities

12.1 Supplier shall indemnify Company against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including legal and other professional costs and expenses) that Company incurs or suffers however arising as a result of or in connection with:

(a) any claim for actual or alleged infringement of a third party's Intellectual Property Rights arising out of, or in connection with, the supply, receipt, possession and/or use of any Products and/or Service Deliverables;

(b) any third party claim arising out of, or in connection with,

the supply of any Products, to the extent that such claim arises out of any breach of clause 3.4;

(c) any breach by Supplier of clauses 9 or 10;

(d) any wilful misconduct by Supplier's employees, contractors or agents; and/or

(e) any third party claim for death, personal injury or damage to property arising out of, or in connection with, defective Products, Services or Service Deliverables to the extent that the defect in such Products, Services or Service Deliverable is attributable to any act or omission of Supplier.

12.2 Supplier shall maintain insurance policies issued by a reputable insurance company until the Products and/or Services have been accepted by Company and in respect of its liability under the Contract including cover for:

(a) public liability risks, with minimum cover of five million USD ($5,000,000) per claim;

(b) employers liability risks, with minimum cover of five million USD ($5,000,000) per claim;

(c) product liability risks with minimum cover of five million USD ($5,000,000) per claim; and

(d) professional indemnity risks, with minimum cover of five million USD ($5,000,000) per claim.

12.3 Supplier shall provide Company with evidence of the insurances required by clause 12.2 on request.

13. Liability

13.1 Nothing in the Contract limits liability:

(a) of either Party for fraud, personal injury or death caused by its negligence or for any other liability which cannot be excluded under applicable law;

(b) of Supplier under Part I of the Consumer Protection Act 1987;

(c) of Supplier under clauses 9, 10, 12.1 or 17; or

(d) of Company for the payment of invoices validly issued in accordance with clause 7.

13.2 Subject to clause 13.1, neither Party shall be liable under or in connection with the Contract in contract, tort or otherwise for any indirect or consequential loss or damage.

13.3 Subject to clause 13.1, in no event shall the aggregate liability of each Party under or in connection with the Contract in contract, tort or otherwise, exceed the equivalent of twice the value of all sums due under the applicable Purchase Order.

14. Audit

14.1 Supplier shall maintain clear, accurate, complete and up to date accounts and records in respect of the performance of its obligations under the Contract.

14.2 Supplier acknowledges and agrees that Company, its auditors and any regulator have the right, on reasonable prior notice, to inspect and audit Supplier's books, records and related information (including those held in electronic form), and its facilities, operations, procedures and controls at any time during the term of the Contract and for a period of twelve (12) months after its termination for the purposes of verifying its compliance with the terms of the Contract.

14.3 Supplier shall provide reasonable access, during its normal working hours and subject to its reasonable security procedures, to Supplier's premises, systems and Personnel and to provide all reasonable co-operation (including the provision of requested information and the necessary facilities to take copies of documents) for the purposes of such inspections and audits.

14.4 If any audit results in Supplier being notified that it is not in compliance with its obligations under the Contract, Supplier shall immediately take all actions necessary (at its sole cost and expense) to remedy the issue and to bring itself into compliance.

15. Termination

15.1 Company shall be entitled to terminate the Contract (without prejudice to any of its other rights and remedies) with immediate effect upon written notice:

(a) if Supplier commits a material breach of any of the terms of the Contract which, if capable of remedy, is not remedied within thirty (30) days after written notice;

(b) if Supplier commits a breach of clause 17;

(c) if Supplier is in breach of the warranties under clauses 11.2(a) or (h);

(d) if Supplier undergoes a change of control, where "control" means the ability to exercise more than 50 per cent of the voting rights in Supplier; or

(e) for convenience, in whole or in part. In the event of such termination, Company shall pay the early termination fee specified in the applicable Purchase Order or, if not specified, the direct costs, excluding loss of profit, reasonably incurred by Supplier in relation to the cancelled Contract up to the termination date.

15.2 Each Party shall be entitled to terminate the Contract if the other Party is unable to pay its debts or becomes insolvent, is the subject of a liquidation, administration, winding-up, bankruptcy or dissolution (unless related to a solvent amalgamation or reconstruction), has an administrative or other receiver, manager, trustee, liquidator, administrator, or similar officer appointed over all or any substantial part of its assets, or enters into or proposes any composition or arrangement with its creditors generally, or if a similar event happens to that other Party in any applicable jurisdiction.

15.3 Clauses 9, 10, 11, 12, 13, 18 and 19 shall survive the termination of the Contract.

16. Entire Agreement

16.1 The Contract sets out all of the terms that have been agreed between the Parties in relation to the subject matter covered by it and supersedes all previous agreements between the Parties relating to such subject matter.

16.2 Each Party acknowledges that it has not been influenced to enter the Contract by, and shall have no right or remedy in respect of, any representation or commitment not expressly set out in the Contract.

16.3 This clause 16 shall not operate to limit or exclude any liability for fraud or fraudulent misrepresentation.

17. Anti-bribery, Corruption and Integrity

17.1 This clause 17 applies to the Laws relating to:

(a) anti-bribery and anti-corruption, including Anti-Bribery Laws;

(b) money laundering or financing of criminal or terrorist activity;

(c) tax evasion;

(d) trade, economic or financial sanctions or restrictive measures imposed by the UN or other relevant authorities; and

(e) child labour, modern slavery and the prevention of slavery in the supply chain of a business.

17.2 Each Party shall comply with the Laws described in clause 17.1 and not do anything that results in the other Party failing to comply with those Laws and warrants that it has not breached those Laws in the discussions leading to the Contract.

17.3 Each Party shall not in connection with the Contract make, offer or promise any payments or transfer anything of value to:

(a) any government official or employee;

(b) any employee of government-owned or government-controlled corporations or public international organisations;

(c) any political party, official of a political party or candidate; or

(d) any intermediary for payment to any of the above, for the purpose of influencing any act or decision (or decision not to act) of a government official, and has not done so in the discussions leading to the Contract.

17.4 Each Party shall not in connection with the Contract make, offer, promise or receive payments or transfers of value for public or commercial bribery, acceptance of or acquiescence in extortion, kickbacks or other unlawful or improper means of obtaining business, and has not done so in the discussions leading to the Contract.

17.5 Supplier shall take all reasonable steps to make sure that there is no child labour, slavery, forced or compulsory labour or human trafficking in its business or its supply chain.

17.6 Supplier shall comply with Company's Third Party Code of Conduct on Helios Towers Plc website and provide training to its Personnel (which includes those of its sub-contractors) involved in the Contract so they understand their responsibilities under Company's Third Party Code of Conduct and the Laws described in clause 17.1. Any suspected violations should be reported through the confidential reporting line called EthicsPoint on Helios Towers Plc website and Company shall not retaliate if issues are raised in good faith.

17.7 Supplier has accurately disclosed any conflict of interest during Company's due diligence process leading to the Contract and shall inform Company promptly when any information given becomes incorrect or a new conflict arises. Supplier shall respond to requests for further due diligence when so requested.

17.8 Supplier shall comply with:

(a) controls over the export from any territory to another territory of goods or services that are the subject matter of the Contract; and

(b) laws and regulations, relating to competition and the prohibition of anti-competitive behaviour.

17.9 Supplier shall strive to minimise any negative environmental impact of its goods or services that are the subject matter of the Contract. Supplier is aware of Company's sustainable business strategy and shall work with Company on Company's key sustainability targets, policies and reporting when requested.

17.10 Supplier shall comply with any audit reasonably requested by Company to verify compliance with this clause.

17.11 Any breach of this clause by a Party is a material breach and the other Party may terminate the Contract.

18. General

18.1 Nothing in the Contract shall create, or be deemed to create, a partnership or the relationship of principal and agent or employer and employee between Company and Supplier.

18.2 Supplier may not sub-license or assign, sub-contract or delegate any or all of its rights or obligations under the Contract without the prior written consent of Company. Supplier shall provide Company with all information requested by it in relation to any proposed sub-contracting for which Supplier seeks Company's approval. Supplier shall be liable for the acts and omissions of its employees, sub-contractors and agents (including any carrier used by Supplier for the delivery of Products pursuant to clause 3.2).

18.3 All notices relating to the Contract must be in writing and addressed to the Company Secretary. Notices must be sent to the registered office or principal place of business of the recipient or otherwise notified by the relevant party in accordance with these Terms. Notices shall be sent by hand or by certified or registered mail. Notices may be sent by email, except in legal or arbitration proceedings, to an email address of a senior officer, but are not deemed received if there is an automatic out of office response.

18.4 No omission, forbearance or delay on the part of either of the parties to enforce fully any provision of the Contract or any other right, power, privilege or remedy otherwise available to it shall be construed as a waiver of such provision, right, power, privilege or remedy or of a right thereafter to enforce the same or any other provision, right, power, privilege or remedy.

18.5 If at any time any provision of the Contract is or becomes invalid, illegal or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction then such provision shall be treated in such jurisdiction as severed from the remaining provisions and neither the validity legality or enforceability of the remaining provisions nor the validity legality or enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction shall in any way be affected or impaired.

18.6 The Contract may be signed in any number of counterparts, each of which is deemed to be an original, and all the counterparts together constitute the one agreement. Electronic signatures or signatures sent by email shall have the same legal effect as original wet-ink signatures.

18.7 Supplier acknowledges that the Products and/or Services supplied may be for the benefit of any of Company's group members and that each such member may enforce the terms of the Contract. No other third party has rights to enforce the Contract.

19. Governing Law and Dispute Resolution

19.1 The Contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of England. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.

19.2 The Parties shall try to resolve disputes in connection with the Contract themselves or by escalation to their senior officers.

19.3 Any dispute not resolved as above shall be referred, for a final decision, to confidential arbitration under the rules of the London Court of International Arbitration (**LCIA**). The LCIA's rules are incorporated into the Contract. There shall be one arbitrator, chosen by the LCIA if the Parties cannot agree. The place and seat of arbitration shall be London. The language to be used in the arbitration shall be English.

19.4 If a Party requires urgent relief in relation to a dispute, this clause does not prevent a Party seeking relief from a court of competent jurisdiction.

The following French translation is for information purposes only and the English version shall prevail.

La traduction française suivante est à titre informatif uniquement et la version anglaise prévaudra.

Conditions Générales d'Achat:

1. Interprétation

1.1 Les définitions suivantes s'appliquent aux présentes Conditions générales:

«**Bon de commande**» désigne un bon de commande émis par la Société;

«**Conditions générales**» désigne les présentes conditions générales d'achat;

«**Contrat**» désigne, sous réserve de la clause 2.6, un contrat entre le Fournisseur et la Société comprenant un Bon de commande accepté par le Fournisseur conformément à la clause 2.1 (y compris tout document qui y est incorporé par voie de référence), ainsi que les présentes Conditions générales;

«**Crédits de service**» désigne une somme (hors TVA ou toute autre taxe applicable sur les biens ou sur la vente) égale à un pour cent (1,0%) du montant total payable pour les Services pour chaque jour de retard ou manquement, jusqu'à un maximum de vingt-cinq pour cent (25%) du Bon de commande concerné;

«**Date de livraison**» désigne la date indiquée comme telle dans le Bon de commande concerné;

«**Dommages-intérêts**» désigne une somme (hors TVA ou toute autre taxe applicable aux produits ou aux ventes) égale à un pour cent (1 %) de la valeur du Bon de commande applicable pour chaque jour de retard, jusqu'à un maximum de vingt-cinq pour cent (25 %) de la valeur du Bon de commande applicable;

«**Droits de propriété intellectuelle**» désigne les brevets, les marques de commerce, les marques de service, les droits d'auteur, les droits liés aux bases de données, les droits liés à la conception, les modèles d'utilité et tout autre droit similaire pouvant être exercé sur une partie quelconque de l'œuvre (dans chaque cas, qu'ils soient enregistrés ou non et y compris tout droit d'en faire la demande);

«**ecrit et à l'ecrit**» inclut via e-mail;

«**Exigences SSEQ**» désigne les exigences de la Société en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de qualité énoncées à la clause 5, ainsi que les autres politiques et procédures SSEQ de la Société, y compris les règles et normes d'Helios pouvant sauver des vies notifiées au Fournisseur, ainsi que toute modification ou tout ajout ultérieur notifié au Fournisseur de temps à autre;

«**Fournisseur**» désigne le fournisseur nommé dans le Bon de commande concerné;

«**Lieu de livraison**» désigne le lieu indiqué comme tel dans le Bon de commande concerné;

«**Lois**» désigne l'ensemble des lois, statuts, règlements et codes applicables de temps à autre au Fournisseur, y compris ceux applicables en vertu des lois d'Angleterre et du Pays de Galles ainsi que ceux applicables en vertu des juridictions pertinentes au présent Contrat;

«**Lois Anti-corruption**» désigne toutes les lois relatives à la lutte contre la corruption, y compris, la Loi américaine de 1977 sur les pratiques de corruption à l'étranger (US Foreign Corrupt Practices Act) et la Loi britannique de 2010 de lutte contre la corruption (UK Bribery Act);

«**Lois sur la protection des données**»: désigne toutes les lois relatives à la protection des données à caractère personnel, y compris le Règlement général sur la protection des données (Règlement 2016/679) («**GDPR**») et la législation applicable en matière de protection des données au Royaume-Uni et dans le pays de constitution de la Société;

«**Niveaux de service**» désigne les niveaux de service applicables aux Services tels qu'énoncés dans le Bon de commande concerné (le cas échéant);

«**Partie (ou Parties)**» désigne la Société ou le Fournisseur (ou les deux);

«**Personnel**» désigne le personnel employé ou engagé par le Fournisseur ou l'un de ses sous-traitants dans le cadre du présent Contrat;

«**Politiques de la Société**» désigne les politiques standard de la Société applicables aux fournisseurs, qui peuvent être communiquées par la Société de temps à autre (y compris le Code de conduite des tiers et la politique SSEQ de la Société);

«**PPE**» signifie équipement personnel de protection;

«**Produits**» désigne les marchandises (y compris tout versement des marchandises ou toute partie de celles-ci) spécifiées dans le bon de commande applicable;

«**Service à fournir**» désigne le matériel ou le livrable créé dans le cadre de la prestation des services;

«**Services**» désigne les services indiqués dans le Bon de commande concerné;

«**Site**» désigne le lieu où les Services sont exécutés;

«**Société**» désigne la société qui demande l'approvisionnement dans le Bon de commande applicable;

«**SSEQ**» signifie Sécurité Santé Environnement et Qualité; et

«**Trimestre**» désigne une période de trois (3) mois débutant les 1er janvier, avril, juillet et octobre d'une année civile, et le terme «Trimestre» sera interprété en conséquence.

1.2 Toute référence dans les présentes Conditions générales à une quelconque disposition législative doit être interprétée comme étant une référence à cette disposition telle qu'amendée, adoptée à nouveau ou prolongée pendant la période pertinente.

1.3 Les titres des présentes Conditions générales n'ont qu'une valeur indicative et n'affectent aucunement l'interprétation des présentes Conditions générales.

1.4 Toute référence au terme «y compris» ou à tout autre terme similaire est considérée comme étant non limitative.

2. Acceptation du Bon de commande

2.1 L'acceptation d'un Bon de commande interviendra dès l'acceptation écrite du Fournisseur. Si le Fournisseur ne l'accepte pas par écrit ou le rejette, le Bon de commande sera réputé avoir été accepté à la première des deux dates suivantes: le huitième (8e) jour suivant la date du Bon de commande, ou bien la date à laquelle la fourniture des Produits et/ou Services commence.

2.2 Le Fournisseur devra:

(a) vendre, et la Société devra acheter, les Produits; et/ou

(b) fournir les Services conformément au Contrat.

2.3 Sous reserve des dispositions de l'Article 2.6, les présentes Conditions générales régissent le Contrat à l'exclui, on de toute autre condition (y compris les conditions générales approuvées ou incluses dans le catalogue, le devis, l'estimation, la confirmation de commande ou la facture du Fournisseur), à moins que ces conditions ne soient expressément prévues dans le Bon de commande concerné.

2.4 Sous réserve de la clause 2.5, une fois qu'un Bon de commande a été accepté, aucune modification du Contrat ne sera contraignante, sauf accord écrit entre les représentants dûment autorisés de la Société et du Fournisseur.

2.5 La Société pourra, à tout moment avant l'expédition des Produits ou la fourniture de Services, annuler le Bon de commande applicable sans motif, avec effet immédiat sur notification écrite au Fournisseur. La Société ne sera pas responsable envers le Fournisseur des sommes liées au Bon de commande concerné si cette annulation intervient dans les trois (3) premiers jours suivant la date de son acceptation. Si le Bon de commande est annulé après cette période de trois (3) jours, la responsabilité de la Société envers le Fournisseur sera limitée au paiement au Fournisseur de tous les coûts directs vérifiables raisonnablement engagés (sans marge supplémentaire ou marge bénéficiaire) par le Fournisseur dans l'exécution de cette Commande jusqu'à la date de réception de l'avis d'annulation.

2.6 Lorsqu'un accord écrit est en vigueur entre les Parties et s'applique aux Produits et/ou Services, le Bon de commande ne sera pas soumis aux présentes Conditions générales et sera plutôt soumis à cet accord écrit.

2.7 En cas de contradiction entre les dispositions du présent Contrat, les dispositions prévaudront dans l'ordre suivant:

(a) le Bon de commande hormis ces Conditions générales;

(b) tout accord écrit mentionné à l'Article 2.6; et

(c) les présentes Conditions générales.

3. Les Produits

3.1 Le Fournisseur livrera les Produits au Lieu de livraison à la Date de livraison. Les délais sont de rigueur pour la livraison des Produits.

3.2 Sauf accord contraire exprès entre les Parties, le Fournisseur sera responsable de l'organisation, à ses propres frais, du transport et de l'assurance des Produits (y compris le dédouanement des produits pour l'exportation et l'importation vers le Lieu de livraison). Les Parties pourront convenir d'un transporteur désigné que le Fournisseur utilisera.

3.3 Le Fournisseur veillera à ce que tous les Produits soient correctement emballés, sécurisés et étiquetés de manière à leur permettre d'atteindre leur destination en bon état.

3.4 Le Fournisseur devra identifier, obtenir et maintenir valides toutes les licences, permissions, autorisations, consentements et permis nécessaires à la fourniture des Produits et se conformer à toutes les lois applicables relatives à la fourniture, à l'emballage, au conditionnement, à l'étiquetage, à l'entreposage, à la manutention et à la livraison des Produits dans le pays auquel les Produits sont fournis par le Fournisseur.

3.5 Si des Produits ne sont pas livrés à la Date de livraison conformément au Contrat, le Fournisseur devra (sans préjudice des autres droits ou recours de la Société) payer les Dommages-intérêts à la Société, à sa demande.

3.6 Les Parties conviennent que les Dommages-intérêts constituent une estimation juste de la perte de la Société en cas de défaillance dans la livraison des Produits.

3.7 Sous réserve de la clause 6.2, le Fournisseur sera responsable des Produits avant la livraison au Lieu de livraison, et la Société sera responsable à partir du moment de la livraison au Lieu de livraison, et après celle-ci.

3.8 Sous réserve de la clause 6.2, la propriété des Produits sera transférée à la Société lors de la livraison au Lieu de livraison, ou s'il est antérieur, lorsque le paiement de ces Produits est effectué par la Société.

4. Services

4.1 Le Fournisseur fournira les Services conformément aux exigences SSEQ.

4.2 Le Fournisseur fournira également les Services:

(a) conformément au calendrier convenu par écrit entre les Parties, le respect des délais étant d'une importance capitale;

(b) en faisant preuve de compétence, soin et diligence raisonnables, en faisant appel à un Personnel compétent, expérimenté et qualifié, et lorsque le Personnel est désigné dans le Bon de commande, il ne devra pas utiliser un Personnel différent pour fournir les Services, sauf accord écrit préalable de la Société;

(c) en utilisant les meilleurs matériaux et faisant preuve de la meilleure qualité de travail;

(d) conformément au Contrat;

(e) conformément à toutes les Lois applicables; et

(f) de manière à respecter les Niveaux de service.

4.3 Si le Fournisseur n'exécute pas les Services conformément au calendrier ou aux Niveaux de service convenus, la Société aura le droit, sans préjudice des autres droits ou recours de la Société, de recevoir du Fournisseur un montant calculé de Crédits de service qui sera, au seul choix de la Société:

(a) un montant déterminé de Crédits de service, qui sera, selon le choix unilatéral de la Société; ou

(b) versé sur le compte bancaire de la Société dans les (quatorze) 14 jours suivant la demande de la Société.

4.4 Les Parties conviennent que les Crédits de service constituent une estimation juste de la perte de la Société en cas de retard ou de manquement dans la fourniture des Services.

4.5 Les Parties procèderont à un examen des performances et des coûts des Services à la demande de la Société. Dans le cadre de cet examen, le Fournisseur proposera des améliorations qui peuvent être apportées à la prestation des Services, et les Parties évalueront la performance et les coûts des Services afin de s'assurer qu'ils demeurent concurrentiels par rapport à des services similaires fournis par des tiers.

4.6 Le Fournisseur tiendra la Société informée de tout changement (ou changement proposé dans les circonstances dans lesquelles le consentement de la Société est requis en vertu de la clause 4.2(b)) de Personnel clé utilisé dans la fourniture des Services.

4.7 Le Fournisseur sera seul responsable de tous les salaires et autres obligations dues à tout le Personnel et indemnisera la Société contre toutes les responsabilités, coûts, dépenses, dommages et pertes (y compris les frais juridiques et autres dépenses et frais professionnels) que la Société engage ou subit de quelque manière que ce soit à la suite ou en relation avec toute réclamation de tout membre du Personnel relatif au présent Contrat (y compris toute réclamation selon laquelle, après la résiliation du présent Contrat, ledit membre du Personnel est devenu un employé de la Société ou dispose de toute manière que ce soit de droits à son encontre ou à l'encontre de son fournisseur de remplacement).

5. Exigences SSEQ relatives aux Services

La présente clause 5 s'applique lorsque le Fournisseur fournit des Services.

5.1 Exigences

(a) Le Fournisseur se conformera aux exigences SSEQ.

(b) Le Fournisseur garantira, et sera tenu pour seul et unique responsable du fait que son Personnel connaisse et comprenne les exigences SSEQ.

(c) Tous les travaux relatifs à la fourniture des Services seront effectués conformément aux règles, règlements et instructions publiés par la Société. Ce qui précède sera interprété comme incluant toutes les règles nationales/locales, les règlements et autres concernant tous les aspects de la sécurité.

(d) Si les travaux se déroulent sur un Site classé par la Société comme étant dangereux, une attention particulière sera portée à la nécessité de respecter strictement les réglementations et instructions applicables à un tel Site, ce qui inclut la conformité aux procédures écrites relatives aux permis de travail.

(e) Il incombe au Fournisseur de garantir que des normes similaires à celles décrites dans les Exigences SSEQ s'appliquent aux systèmes de gestion SSEQ et aux performances SSEQ des sous-traitants.

5.2 Certification et conformité

(a) Si le Fournisseur est un partenaire de maintenance, celui-ci sera certifié ISO 9001/14001/45001 par un tiers accrédité par l'UKAS dans les dix-huit (18) mois suivant la Date d'entrée en vigueur du Contrat. Dans les trente (30) jours de ladite Date d'entrée en vigueur, le Fournisseur fournira à la Société un plan d'action et une matrice de responsabilité définissant les étapes à entreprendre, y compris les délais pertinents, en vue d'obtenir la certification requise.

(b) Le Fournisseur se conformera aux normes de performance Environnementale et Sociale (E&S) de la Société financière internationale.

5.3 Équipements de protection individuelle (PPE)

(a) Le Fournisseur fournira, à ses propres frais, tous les PPE nécessaires, y compris les uniformes, casques, bottes et gants de sécurité, ainsi que tout autre équipement spécial tel que détaillé dans les politiques et procédures SSEQ de la Société, en quantité suffisante pour assurer la sécurité du Personnel.

(b) Le Fournisseur remplacera à ses frais tout PPE qui, de l'avis du coordinateur SSEQ de la Société, ne répond pas aux normes de la Société, ou devient défectueux pendant son utilisation.

5.4 Garantie des compétences

(a) Le Fournisseur mettra en place un système formel de garantie des compétences pour tout le Personnel, dont la portée couvrira au minimum les éléments suivants:

- une formation pour l'ensemble des compétences métiers/disciplines nécessaires à la fourniture des Services (cette formation sera également conforme à toute analyse des besoins en formation notifiée par la Société);
- la compréhension des pratiques de travail sûres, y compris, sans s'y limiter, les systèmes de permis de travail, la sensibilisation à l'environnement et le contrôle des déchets; et
- un moyen de confirmer que le système de garantie des compétences est efficace, ainsi que de vérifier que tout son propre Personnel et le Personnel de ses sous-traitants sont couverts et que leurs compétences ont été évaluées.

(b) La Société se réserve le droit de demander à tout membre du Personnel de passer des tests en ce qui concerne leurs compétences. En cas de résultat de test insatisfaisant, le Fournisseur sera tenu de retirer le Personnel concerné de l'exécution des Services et de fournir un Personnel plus qualifié, expérimenté et pleinement compétent pour effectuer les tâches assignées sans coût supplémentaire pour la Société.

(c) La Société aura le droit de s'opposer et d'exiger du Fournisseur qu'il retire tout membre de son Personnel qui, selon l'opinion de la Société, se conduit mal ou fait preuve de négligence dans l'exécution correcte de ses tâches, et un tel membre du Personnel ne sera pas employé de nouveau par le Fournisseur pour la réalisation de travaux pour le compte de la Société sans l'approbation écrite préalable de celle-ci.

5.5 Rapports SSEQ

(a) Le Fournisseur signalera immédiatement au directeur général de la Société et au Coordinateur SSEQ de la Société (ou pour les Services qui ne concernent que la sécurité du Site, au représentant de la sécurité de la Société), et consignera par écrit dans les vingt-quatre heures suivant l'incident, tous les incidents SSEQ survenus dans les installations de la Société ou du Fournisseur, chez des tiers ou dans des lieux publics dans lesquels les Services sont exécutés pour le compte de la Société. Par souci de clarté, les rapports comprendront:

- tous les accidents mortels et toutes les blessures consignés en vertu des exigences de déclaration de l'Administration américaine de la santé et de la sécurité au travail («OSHA»); et
- tous les autres incidents, y compris les incidents évités de justesse.

(b) Le Fournisseur soumettra un rapport SSEQ mensuel formel au format accepté par la Société au Coordinateur SSEQ de celle-ci (ou, pour les Services qui ne concernent que la sécurité du Site, au représentant de la sécurité de la Société), au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque mois, rapportant au minimum les éléments suivants:

- tous les accidents mortels et toutes les blessures consignés en vertu des exigences de déclaration de l'OSHA; ces blessures doivent également être exprimées en termes de fréquence par million d'heures-personnes travaillées;
- tous les autres incidents qui entraînent, ou peuvent entraîner, des blessures/ dommages/pertes importants;
- tous les incidents évités de justesse qui présentent un potentiel élevé de blessures/ dommages/pertes;
- les performances par rapport aux objectifs SSEQ;
- un résumé des activités de surveillance, des examens, des inspections et des audits; et
- un résumé de l'état d'avancement de toute action corrective.

5.6 Initiatives et campagnes SSEQ

Le Fournisseur devra mettre en œuvre, s'engager et se conformer, à ses propres frais, à toutes les initiatives et campagnes en matière de SSEQ applicables aux Services. Les initiatives et campagnes SSEQ de la Société comprennent, sans s'y limiter, les actions applicables découlant des commissions d'examen des incidents de la Société, des revues de gestion SSEQ et des directives de sécurité.

5.7 Véhicules

(a) Le Fournisseur veillera à ce que tous les véhicules, qu'ils soient la propriété de la Société ou loués, sont équipés d'un système de surveillance embarqué (en anglais In-Vehicle Monitoring-Systems, ou IVMS) et qu'ils soient capables de produire un ou plusieurs rapports mensuels sur les paramètres de performance du véhicule, comme exigé par la Société.

(b) Le Fournisseur veillera à ce que tous les véhicules, qu'ils soient la propriété de la Société ou loués, qu'ils soient équipés de caméras vidéo orientées vers l'intérieur et l'extérieur du tableau de bord, et capables de produire un ou plusieurs rapports mensuels sur les paramètres de performance des véhicules, comme exigé par la Société.

(c) Le Fournisseur n'utilisera des motos que si spécifiquement autorisé par écrit par le Responsable SSEQ du Groupe de la Société. Si les motos sont ainsi autorisées, le Fournisseur veillera à ce que toutes les motos, qu'elles soient la propriété de la Société ou louées, sont équipées d'un système GPS et capables de produire un ou plusieurs rapports mensuels sur les paramètres de performance desdites motos, comme requis par la Société.

5.8 Droit d'audit

La Société se réserve le droit d'auditer le Fournisseur pour garantir que les questions SSEQ sont gérées et contrôlées conformément aux dispositions des exigences SSEQ et au système de gestion SSEQ du Fournisseur.

5.9 Application de la SSEQ

(a) La Société peut à tout moment demander au Fournisseur d'arrêter tous les travaux si, à son avis, les travaux progressent d'une manière dangereuse susceptible d'entraîner des dommages à toute installation ou tout équipement, ou encore de causer des blessures à toute personne. Tous les coûts engagés à la suite d'un tel arrêt ou d'une telle interruption des travaux seront à la charge exclusive du Fournisseur, et aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera acceptée par la Société en ce qui concerne ces coûts ou les retards associés.

(b) Le Fournisseur, son Personnel, ses sous-traitants et leur personnel se conformeront aux exigences en matière de SSEQ. Le non-respect de cette consigne, ou bien ne pas satisfaire la Société en ce qui concerne les risques SSEQ constituera une violation substantielle et autorisera la Société à résilier le Contrat conformément aux dispositions convenues en matière de résiliation.

6. Contrôle après la livraison des Produits

6.1 Un envoi ou une partie d'un envoi de Produits pourra être refusé dans le délai le plus long des délais suivants:

(a) trente (30) jours après la livraison au Lieu de livraison; et

(b) si le Lieu de livraison ne se trouve pas dans les locaux de la Société, la date à laquelle l'envoi est reçu par la Société dans les locaux de la Société, si non conforme aux exigences du Contrat.

6.2 Si l'envoi ou le Produit refusé n'est pas retiré dans les quatorze (14) jours à compter de la date à laquelle la Société a notifié le refus au Fournisseur, il pourra être renvoyé aux frais du Fournisseur. La propriété et le risque associé à la Livraison ou au Produit refusé sont transférés au Fournisseur au moment de l'enlèvement ou de la restitution.

6.3 Si des Produits sont refusés par la Société, le Fournisseur devra (sans préjudice des autres droits ou recours de la Société) à la demande de la Société:

(a) remplacer ces Produits à ses frais dans un délai raisonnable (et, en tout état de cause, pas plus tard que le délai convenu à l'origine pour le Produit) à compter de la demande de remplacement; ou

(b) rembourser intégralement le prix de ces Produits (que la Société ait ou non demandé au Fournisseur de remplacer ces Produits), pour lequel la Société doit émettre une note de débit ou une facture au Fournisseur.

6.4 Un envoi, une partie d'un envoi ou des Produits ou des parties des Produits peuvent être contrôlés ou contrôlés à nouveau selon le cas, suivant la même procédure que celle indiquée ci-dessus.

7. Prix, facturation et paiement

7.1 Le Fournisseur émettra des factures conformément à la clause 7.2 et au calendrier de facturation établi dans le Bon de commande concerné. Le Fournisseur ne facturera aucun montant pour l'achat de Produits avant la Date de livraison, à moins que les Parties n'en aient expressément convenu autrement dans le Bon de commande.

7.2 Les factures doivent en tout état de cause être établies en deux exemplaires et contenir les informations suivantes: la date d'émission, le numéro du Bon de commande, le Lieu de livraison, la Date de livraison, le prix net des Produits (par article), le prix incluant la TVA sur les Produits (par article), le montant total de la TVA due, le taux de TVA (ou, si la TVA n'est pas facturée, toute autre taxe équivalente sur les biens ou sur la vente), la description et la quantité de Produit, le nom et l'adresse légale complète du Fournisseur et de la Société.

7.3 Le paiement sera effectué conformément au Bon de commande accepté ou, si aucune condition de paiement n'est précisée, dans les soixante (60) jours calendaires suivant la réception d'une facture valide, à moins que la facture ne soit pas conforme aux dispositions de la clause 7.2.

7.4 Si la Société refuse les Produits après paiement conformément aux dispositions de la clause 6, le Fournisseur soumettra une note de crédit à la Société correspondant au montant payé pour les Produits refusés dans un délai de quatorze (14) jours après en avoir été informé par écrit.

7.5 Sauf indication contraire dans le Bon de commande concerné, les prix des Produits ne comprennent pas la TVA. À la réception d'une facture TVA valide du Fournisseur, la Société paiera au Fournisseur les montants de TVA supplémentaires (au taux prescrit par la loi) facturés respectivement à la fourniture de Produits. Toutes les autres taxes, et tous les autres droits de douane ou frais similaires seront à la charge du Fournisseur.

7.6 Les prix des Produits comprendront les frais d'emballage, d'assurance et de transport (y compris les frais de dédouanement à l'exportation et à l'importation) des Produits.

7.7 Si la Société n'effectue pas le paiement de toute facture non contestée due au Fournisseur à la date de paiement, la Société sera tenue de payer des intérêts sur le montant en souffrance au taux de deux pour cent (2%) par an au-dessus du taux d'emprunt de base applicable de la Banque d'Angleterre. Les Parties conviennent que cet intérêt constitue un dédommagement important en lieu et place de tout intérêt que le Fournisseur pourrait autrement facturer sur les sommes en souffrance en vertu du droit applicable.

8. Propriété intellectuelle

8.1 Si et dans la mesure où les Produits et la documentation associée comprennent des Droits de propriété intellectuelle du Fournisseur ou d'un Tiers, le Fournisseur accordera à la Société une licence non exclusive, perpétuelle et irrévocable et mondiale d'utilisation et d'exploitation de ces Droits de propriété intellectuelle, et ce sans restriction. La Société aura le droit de céder une sous-licence de ces droits et de tout autre document associé, à tout utilisateur des Produits et de la documentation associée.

8.2 À la livraison de tout Service à Fournir, le Fournisseur transfère à la Société, avec plein titre et garantie, tous les Droits de propriété intellectuelle subsistant dans tout Service à Fournir ou s'y rapportant.

8.3 En cas de réclamation d'un tiers tel que mentionné à la clause 12.1(a) le Fournisseur devra (sans préjudice des autres droits et recours de la Société), à ses propres frais et en consultation avec la Société:

(a) remplacer les Produits ou des Services concernés par des produits ou services équivalents ne constituant pas des infractions;

(b) acquérir une licence pour ledit droit; et/ou

(c) modifier les Produits ou les Services pertinents de telle sorte qu'il soit mis fin à l'infraction ou à l'acte illicite.

8.4 Le Fournisseur fournira à la Société la documentation nécessaire pour se conformer à la présente clause 8.

9. Confidentialité

9.1 Le Contrat et tous les renseignements ou documents de nature confidentielle ou exclusive (les «**Informations Confidentielles**») fournis par (ou pour le compte du) de la Société (y compris toute information relative aux membres de son groupe, aux activités ou aux affaires financières ou autres) au Fournisseur sont strictement confidentiels et ne seront pas divulgués (en tout ou en partie) par le Fournisseur à toute autre personne sans le consentement écrit préalable de la Société (sauf lorsque ladite divulgation est requise par toute autorité gouvernementale ou en vertu de la décision d'un tribunal).

9.2 Le Fournisseur n'utilisera ces Informations confidentielles que pour remplir ses obligations en vertu du Contrat.

9.3 Le Fournisseur prendra à l'égard des Informations confidentielles au moins les mêmes mesures de sécurité et le même degré de soin que ceux qu'il prend pour protéger ses propres informations confidentielles et, en tout état de cause, au moins les mêmes que ceux qu'une personne ou une entreprise raisonnable prendrait pour protéger ses propres informations confidentielles.

10. Protection des données

10.1 Chaque Partie se conformera aux Lois sur la protection des données.

10.2 Le Fournisseur agira en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par la Société dans le cadre du Contrat.

10.3 Le Fournisseur traitera les données personnelles comme l'exigent le Contrat et les instructions de la Société.

10.4 Le Fournisseur mettra en œuvre (et veillera à que tout sous-traitant autorisé mette en œuvre) les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de disposer d'un niveau de sécurité adapté aux risques liés au traitement des données à caractère personnel.

10.5 Le Fournisseur ne transfèrera sans le consentement de la Société des données personnelles vers un pays en dehors de l'Espace économique européen ou du Royaume Uni, à moins que des protections adéquates soient en place pour se conformer aux Lois sur la protection des données. La Société pourra exiger du Fournisseur et de ses sous-traitants autorisés qu'ils concluent des accords sous forme de clauses contractuelles standard ou de clauses types approuvées par une autorité responsable des Lois sur la protection des données.

10.6 Le Fournisseur aidera la Société à répondre aux demandes de toute personne concernant ses droits en vertu des Lois sur la protection des données ou d'une autorité compétente, ainsi qu'aux responsabilités de la Société en matière de sécurité des données, de notification des violations de données personnelles ou de l'impact du traitement des données sur toute personne.

11. Garanties

11.1 Le Fournisseur déclare et garantit à la Société:

(a) qu'il a le pouvoir et l'autorité nécessaires pour conclure le présent Contrat et effectuer les opérations envisagées par le présent Contrat;

(b) que sa conclusion du présent Contrat est légale, et qu'il conservera toutes les autorisations, approbations et permissions nécessaires à l'exécution de ses obligations en vertu du Contrat; et

(c) que l'exécution du présent Contrat ne violera aucune obligation qu'il doit à un tiers.

11.2 Le Fournisseur déclare et garantit:

(a) qu'il n'a enfreint aucune Loi anti-corruption ou autres lois telle que décrites à la clause 17.1 dans le cadre des négociations ayant précédé le présent Contrat et qu'il n'a effectué aucun paiement à la Société qui constituerait une violation de ces Lois, y compris des paiements ou des transferts de contreparties qui auraient pour objet ou effet la corruption d'agents publics ou privés, l'acceptation ou la tolérance vis à vis d'extorsion, de pots-de-vin ou d'autres moyens illicites ou abusifs employés dans le but de conclure des affaires;

(b) qu'aucun des Produits n'est grevé d'une quelconque charge;

(c) qu'il se conformera aux Politiques de la Société;

(d) que tous les Produits sont neufs et inutilisés, et de fabrication véritable et authentique;

(e) que les produits seront utilisables en toute sécurité et ne causeront pas de décès, de blessures, de pertes ou de dommages;

(f) que les Produits, Services, et Services Delivrés seront conformes à tous égards à la spécification correspondante. Les Produits seront exempts de défauts de fabrication et de main d'œuvre, et le resteront jusqu'à la plus éloignée des deux périodes suivantes: (i) douze (12) mois après la livraison à la Société; et (ii) la date d'expiration de toute période de garantie fabricant applicable. Les Services seront exempts de défaut et le resteront pendant vingt-quatre (24) mois après l'achèvement des Services. Si des Produits,Services ou Services Délivrés en tout ou partie sont défectueux au cours de ces périodes, le Fournisseur devra (sans préjudice des autres droits et recours de la Société) les faire réparer ou remplacer, à ses propres frais, dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification écrite du défaut;

(g) qu'il utilisera un nombre suffisant de Personnel suffisamment qualifié, compétent, formé et expérimenté pour fournir les Services, et que ce Personnel sera supervisé de manière adéquate par le Fournisseur; et

(h) que les Produits, Services, et Services Délivrés ainsi que le Fournisseur dans le cadre de l'exécution de ses obligations en vertu du présent Contrat, se conformeront à toutes les Lois applicables.

11.3 Le Fournisseur avisera la Société en cas de changement de circonstances rendant toute représentation ou garantie inexacte.

11.4 En cas de violation de l'une quelconque des déclarations et garanties énoncées à la clause 11.2, le Fournisseur devra (sans préjudice des autres droits et recours de la Société) prendre rapidement (sans frais supplémentaires pour la Société) toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette violation, sans interruption des activités courantes de la Société (la rapidité de l'intervention étant d'une importance capitale).

12. Indemnités

12.1 Le Fournisseur indemnisera et dédommagera la Société de toute responsabilité, coûts, dépenses, dommages et pertes (y compris les frais juridiques et autres dépenses et frais professionnels) que la Société engage ou subit, de quelque manière que ce soit, du fait ou en relation avec:

(a) toute réclamation pour infraction réelle ou alléguée portant sur les Droits de propriété intellectuelle d'un tiers découlant de, ou en relation avec, la fourniture, la réception, la possession et/ou l'utilisation de tout Produit et/ou Service à fournir;

(b) toute demande d'un tiers découlant de, ou en relation avec, la fourniture de tout Produit, dans la mesure où une telle demande découle d'une violation de la clause 3.4;

(c) toute violation par le Fournisseur des clauses 9 ou 10;

(d) toute faute intentionnelle de la part d'employés, de prestataires ou d'agents du Fournisseur; et/ou

(e) toute demande de tiers en cas de décès, de blessures corporelles ou de dommages matériels découlant de Produits, Services ou Services Délivrés défectueux ou en relation avec ceux-ci, dans la mesure où le défaut de ces Produits est imputable à un acte ou à une omission du Fournisseur.

12.2 Le Fournisseur sera tenu de maintenir des polices d'assurance émises par une compagnie d'assurance réputée jusqu'à ce que les Produits et/ou Services aient été acceptés par la Société et à l'égard de sa responsabilité en vertu du présent Contrat, y compris la couverture pour:

(a) les risques liés à la responsabilité civile avec une couverture minimale de cinq millions de dollars américains (5 000 000 USD) par sinistre;

(b) les risques liés à la responsabilité des employeurs, avec une couverture minimale de cinq millions de dollars américains (5 000 000 USD) par sinistre;

(c) les risques liés à la responsabilité pour les Produits, avec une couverture minimale de cinq millions de dollars américains (5 000 000 USD) par sinistre; et

(d) les risques liés à la responsabilité civile professionnelle, avec une couverture minimale de cinq millions de dollars américains (5 000 000 USD) par sinistre.

12.3 Le Fournisseur doit pouvoir fournir à la Société la preuve des assurances requises par la clause 12.2 sur demande.

13. Responsabilité

13.1 Rien dans le présent Contrat ne limite la responsabilité:

(a) de l'une ou l'autre Partie en cas de fraude, de dommages corporels ou de décès causés en raison de sa négligence ou pour tout autre cas de responsabilité qui ne peut être exclu en vertu de la loi applicable;

(b) la responsabilité du Fournisseur en vertu de la partie I de la Loi de 1987 sur la protection du consommateur (Consumer Protection Act);

(c) du Fournisseur en vertu des clauses 9, 10, 12.1 ou 17; ou

(d) de la Société pour le paiement des factures valablement émises conformément à la clause 7.

13.2 Sous réserve de la clause 13.1, aucune des Parties ne saurait voir engagée sa responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre, au titre du présent Contrat, ou en relation avec le présent Contrat, pour tout dommage ou perte indirect ou consécutif.

13.3 Sous réserve de la clause 13.1, en aucun cas la responsabilité globale contractuelle, délictuelle ou autre de chaque Partie au titre du présent Contrat, ou en relation avec le présent Contrat, ne doit dépasser l'équivalent de deux fois la valeur de toutes les sommes dues en vertu du Bon de commande concerné.

14. Audit

14.1 Le Fournisseur tiendra des comptes et des registres clairs, précis, complets et à jour en ce qui concerne l'exécution de ses obligations en vertu du présent Contrat.

14.2 Le Fournisseur reconnaît et convient que la Société, ses commissaires aux comptes et tout organisme de réglementation auront le droit, moyennant un préavis raisonnable, de consulter et de vérifier les livres, registres et renseignements y afférents du Fournisseur (y compris ceux détenus sous forme électronique), ainsi que ses locaux, opérations, procédures et contrôles à tout moment pendant la durée du présent Contrat et pendant une période de douze (12) mois après sa résiliation afin de vérifier sa conformité avec les termes du présent Contrat.

14.3 Le Fournisseur accordera un accès raisonnable, pendant ses heures de travail normales et sous réserve de ses procédures de sécurité raisonnables, aux locaux, aux systèmes et au Personnel du Fournisseur, et fournira toute coopération raisonnable (y compris la mise à disposition des informations demandées et des moyens nécessaires pour prendre copie des documents) aux fins de ces inspections et audits.

14.4 Si un audit aboutit à ce que le Fournisseur soit notifié qu'il ne respecte pas ses obligations au titre du présent Contrat, le Fournisseur prendra immédiatement toutes les mesures nécessaires (à ses frais et dépens exclusifs) pour remédier au problème et se mettre en conformité.

15. Résiliation

15.1 La Société sera en droit de résilier le présent Contrat (sans préjudice de ses autres droits et recours) avec effet immédiat moyennant notification écrite:

(a) si le Fournisseur commet une violation substantielle de l'une quelconque des clauses du présent Contrat qui, si s'il peut être corrigé, ne l'a pas été dans les trente (30) jours après réception d'une notification écrite;

(b) si le Fournisseur viole la clause 17;

(c) si le Fournisseur est en violation des garanties prévues aux clauses 11.2 (a) ou (h);

(d) si le Fournisseur subit un changement de contrôle, le terme «contrôle» désignant la capacité d'exercer plus de 50 % des droits de vote du Fournisseur; ou

(e) pour des raisons pratiques, en tout ou en partie. Dans le cas d'une telle résiliation, la Société sera tenue de payer les frais de résiliation anticipée prévus dans le Bon de commande concerné ou, s'ils ne sont pas prévus, les coûts directs (à l'exclusion de la perte de profit) raisonnablement engagés par le Fournisseur en relation avec le Contrat résilié jusqu'à la date de résiliation.

15.2 Chacune des Parties pourra résilier le présent Contrat si l'autre Partie n'est pasen mesure de payer ses dettes ou devient insolvable, ou est sujet à une liquidation, l'administration, une dissolution, une faillite (sauf si elle est liée à une fusion ou une restructuration solvable), a un administrateur judiciaire ou autre, un gestionnaire, un fiduciaire, un liquidateur, un administrateur ou un agent similaire nommé sur la totalité ou une Partie importante de ses actifs, ou propose un concordat ou un arrangement avec ses créanciers en général, ou si un évènement similaire arrive à l'autre Partie dans toute juridiction applicable.

15.3 Les clauses 9, 10, 11, 12, 13, 18 et 19 survivront à la résiliation du Contrat.

16. Intégralité du Contrat

16.1 Le présent Contrat contient l'ensemble des dispositions qui ont été convenues entre les Parties en relation avec l'objet couvert par celui-ci. Il annule et remplace tous les accords antérieurs entre les Parties concernant cet objet.

16.2 Chaque Partie reconnaît n'avoir pas été influencée dans la conclusion du présent Contrat par, et n'aura aucun droit ou recours à l'égard de, toute déclaration ou engagement non expressément énoncé dans le présent Contrat.

16.3 La présente clause 16 n'aura pas pour effet de limiter ou d'exclure une quelconque responsabilité en cas de fraude ou de déclaration inexacte et frauduleuse.

17. Lutte contre la corruption, les pots de vin et l'intégrité

17.1 La présente clause 17 s'applique aux lois concernant:

(a) la lutte contre la corruption et les pots de vin, y compris les lois anti-corruption;

(b) le blanchiment d'argent ou le financement d'activités criminelles ou terroristes;

(c) l'évasion fiscale;

(d) les sanctions commerciales, économiques ou financières ou des mesures restrictives imposées par les Nations unies ou d'autres autorités compétentes; et

(e) le travail des enfants, l'esclavage moderne et la prévention de l'esclavage dans la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise.

17.2 Chaque Partie doit se conformer aux Lois sur l'intégrité décrites à la clause 17.1 et ne rien faire qui puisse amener l'autre Partie à ne pas se conformer à ces Lois, et garantit qu'elle n'a pas enfreint les Lois sur l'intégrité dans les discussions qui ont mené au présent Contrat.

17.3 Chacune des Parties ne fera, n'offrira ni ne promettra aucun paiement ou transfert de quelque valeur que ce soit en rapport avec le présent Contrat à:

(a) tout fonctionnaire ou employé du Gouvernement;

(b) tout employé de sociétés appartenant à l'État ou contrôlées par l'État ou d'organisations internationales publiques;

(c) un parti politique, un responsable d'un parti politique ou un candidat; ou

(d) tout intermédiaire de paiement à l'un des éléments ci-dessus, dans le but d'influencer un acte ou une décision (ou une décision de ne pas agir) d'un représentant du Gouvernement, et ne l'a pas fait dans le cadre des discussions menant au présent Contrat.

17.4 Chaque Partie s'abstiendra, dans le cadre du présent Contrat, d'effectuer, d'offrir, de promettre ou de recevoir des paiements ou des transferts de valeur en vue d'une corruption publique ou commerciale, d'accepter ou de consentir à une extorsion, des commissions occultes ou d'autres moyens illégaux ou inappropriés d'obtenir des affaires, et ne l'a pas fait au cours des discussions ayant conduit au présent Contrat.

17.5 Le Fournisseur prendra toutes les mesures raisonnables pour s'assurer qu'il ne se produit aucun travail des enfants, d'esclavage, de servitude, de travail forcé ou obligatoire, ou encore de trafic d'êtres humains dans sa société ou dans sa chaîne d'approvisionnement.

17.6 Le Fournisseur se conformera au Code de conduite de tiers de la Société sur le site Web d'Helios Towers Plc et fournira une formation à son Personnel (y compris celui de ses sous-traitants) impliqués dans le présent Contrat afin qu'ils comprennent leurs responsabilités en vertu du Code de conduite des tiers de la Société et des lois décrites à la clause 17.1. Toute violation présumée sera signalée via la ligne de signalement confidentielle nommée EthicsPoint trouvée sur le site Web d'Helios Towers Plc, et la société n'exercera pas de représailles si des problèmes sont soulevés de bonne foi.

17.7 Le Fournisseur aura divulgué avec précision tout conflit d'intérêts au cours du processus de diligence raisonnable de la Société menant à la conclusion du présent Contrat, et informera la Société dans les meilleurs délais lorsqu'une information donnée devient incorrecte ou qu'un nouveau conflit survient. Le Fournisseur répondra aux demandes de diligence raisonnable supplémentaire lorsque cela lui sera demandé.

17.8 Le Fournisseur se conformera aux:

(a) contrôles relatifs à l'exportation d'un territoire vers un autre territoire de Produits ou de Services faisant l'objet du présent Contrat; et

(b) les lois et règlements relatifs à la concurrence et à l'interdiction des comportements anti-concurrentiels.

17.9 Le Fournisseur s'efforcera de minimiser tout impact environnemental négatif de ses Produits ou Services faisant l'objet du présent Contrat. Le fournisseur est conscient de la stratégie commerciale durable de la Société et travaillera avec la Société sur les principaux objectifs, politiques et rapports en matière de durabilité de la Société, sur demande de celle-ci.

17.10 Le Fournisseur se conformera à tout audit raisonnablement demandé par la Société pour vérifier le respect de la présente clause.

17.11 Toute violation de la présente clause par une Partie constitue une violation substantielle, et l'autre Partie sera en droit de résilier le présent Contrat.

18. Généralités

18.1 Rien dans le présent Contrat ne créera, ou ne sera réputé créer, un partenariat ou une relation de mandant et d'agent ou d'employeur et d'employé entre la Société et le Fournisseur.

18.2 Le Fournisseur ne pourra octroyer de sous-licence ou céder, sous-traiter ou déléguer tout ou partie de ses droits ou obligations en vertu du Contrat sans le consentement écrit préalable de la Société. Le Fournisseur fournira à la Société toutes les informations demandées en relation avec tout projet de sous-traitance pour lequel le Fournisseur demande l'approbation de la Société. Le Fournisseur est responsable des actes et omissions de ses employés, sous-traitants et agents (y compris tout transporteur utilisé par le Fournisseur pour la livraison des Produits conformément à la clause 3.2).

18.3 Toutes les notifications relatives au Contrat seront faites par écrit et adressées au Secrétaire général. Les notifications seront adressées au siège social, à l'établissement principal du destinataire ou à tout autre endroit communiqué par la Partie concernée conformément aux présentes Conditions générales. Les notifications seront remises en mains propres ou envoyées par lettre recommandée ou certifiée. Les avis pourront être envoyés par courriel (sauf dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'arbitrage) à l'adresse électronique d'un haut dirigeant, mais ceux-ci ne seront pas considérés comme reçus s'il reçoivent une réponse automatique d'absence du bureau en retour.

18.4 Aucune omission, abstention ou retard de la part de l'une ou l'autre des Parties dans l'application de toute disposition du Contrat ou de tout autre droit, pouvoir, privilège ou recours dont elle dispose par ailleurs ne saurait être interprété comme une renonciation à cette disposition ou à ce droit, pouvoir, privilège ou recours, ou encore d'un droit à faire valoir ultérieurement la même disposition ou toute autre disposition, droit, pouvoir, privilège ou recours.

18.5 Si, à un moment quelconque, une disposition du Contrat est ou devient invalide, illégale ou inapplicable à quelque égard que ce soit en vertu de la loi d'une juridiction, cette disposition sera traitée dans cette juridiction comme étant dissociée des autres dispositions et, ni la validité, la légalité ou le caractère exécutoire des autres dispositions, ni la validité, la légalité ou le caractère exécutoire de cette disposition en vertu de la loi d'une autre juridiction ne seront affectés ou compromis de quelque manière que ce soit.

18.6 Le présent Contrat pourra être signé en un nombre quelconque d'exemplaires, dont chacun, une fois signé, constituera un original, et tous les exemplaires constitueront ensemble un seul et même Contrat. Les signatures électroniques ou les signatures envoyées par e-mail auront le même effet juridique que les signatures à l'encre humide originales.

18.7 Le Fournisseur reconnaît que les Produits et/ou Services fournis peuvent être au profit de l'un des membres du Groupe de la Société, et que chacun de ces membres peut faire appliquer les termes du présent Contrat. Aucun autre tiers n'aura le droit d'appliquer le Contrat.

19. Droit applicable et règlement des litiges

19.1 Le présent Contrat est régi et interprété conformément aux lois de l'Angleterre. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.

19.2 Les Parties s'efforceront de résoudre les litiges relatifs au Contrat elles-mêmes, ou bien en les faisant remonter à leur hiérarchie.

19.3 Tout litige non résolu comme prévu ci-dessus sera soumis à un arbitrage confidentiel en vertu des règles de la Cour d'arbitrage international de Londres (**LCIA**) pour décision finale. Les règles de la LCIA sont intégrées au Contrat. Un arbitre sera choisi par la LCIA si les Parties ne peuvent pas en convenir. Le lieu et le siège de l'arbitrage seront à Londres, en Angleterre. La langue à utiliser dans la procédure d'arbitrage sera l'anglais.

19.4 Si une Partie exige une réparation urgente relativement à un différend, la présente clause n'empêchera pas une Partie de demander réparation auprès d'un tribunal compétent.